

理论攻坚-民法 1

(全部讲义 + 本节课笔记)

主讲教师：潘琪

授课时间：2020.03.24



粉笔公考·官方微信

理论攻坚-民法 1（讲义）

第六章 民法

第一节 民法概述

一、民法的概念

民法是调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间人身关系和财产关系的法律规范的总称。

二、民法的基本原则

1. 平等原则。
2. 自愿原则。
3. 公平原则。
4. 诚实信用原则。
5. 不得违反法律和公序良俗的原则。
6. 有利于节约资源和保护生态环境的原则（简称绿色原则）。

强化练习

1.（单选）民法以平等主体之间的人身关系和财产关系作为调整对象。下列应由民法调整的社会关系是（ ）。

- A. 民警赵某邀请同学钱某来家里吃饭，钱某应允
- B. 职员董某与同事李某互有好感，确定恋爱关系
- C. 市民胡某为刚出生的儿子到派出所办理户口登记
- D. 副乡长施某带领工作人员到超市购买办公用品

2.（单选）文某欲买房，张某欲卖房，两人协商过程中，张某坚持单价为一万元，文某坚持八千元，双方未能达成一致。一日，文某见张某患病无力，迫使张某在准备好的合同上签字。关于文某的行为违背哪项民法原则，下列正确的是（ ）。

- A. 自愿原则
- B. 平等原则

C. 诚信原则

D. 公平原则

3. （多选）民法所调整的财产关系，主要有（ ）。

A. 物权关系

B. 知识产权关系

C. 债权关系

D. 税收关系

E. 财产继承权关系

第二节 民事主体

一、自然人

自然人，是指依自然规律出生而取得民事主体资格的人。

（一）自然人的民事权利能力

1. 概念

自然人的民事权利能力，是指法律确认的自然人依法享有权利和承担义务的资格。

2. 开始与终止

自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力，依法享有民事权利，承担民事义务。

自然人的出生时间和死亡时间，以出生证明、死亡证明记载的时间为准；没有出生证明、死亡证明的，以户籍登记或者其他有效身份登记记载的时间为准。有其他证据足以推翻以上记载时间的，以该证据证明的时间为准。

涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的，胎儿视为具有民事权利能力。但是胎儿娩出时为死体的，其民事权利能力自始不存在。

（二）自然人的民事行为能力

自然人的民事行为能力是指自然人通过自己的行为取得民事权利和承担民事义务资格。

自然人的民事行为能力类型包括以下三方面。

1. 完全民事行为能力

（1）18 周岁以上的自然人为完全民事行为能力人，可以独立实施民事法律

行为。

(2) 16 周岁以上不满 18 周岁的自然人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人。

2. 限制民事行为能力

(1) 8 周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人，实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认，但是可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为。

(2) 不能完全辨认自己行为的成年人为限制民事行为能力人，实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认，但是可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其智力、精神健康状况相适应的民事法律行为。

3. 无民事行为能力

不满 8 周岁的未成年人和不能辨认自己行为的人为无民事行为能力人，由其法定代理人代理实施民事法律行为。

(三) 监护

1. 概念

监护是对未成年人和成年无民事行为能力人或者限制民事行为能力人设定专人保护其利益，监督其行为，并且管理其财产的法律制度。

2. 范围

(1) 未成年子女

父母是未成年子女的监护人。

未成年人的父母已经死亡或者没有监护能力的，由下列有监护能力的人按顺序担任监护人：

①祖父母、外祖父母；

②兄、姐；

③其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。

(2) 无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人

无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人，由下列有监护能力的人按

顺序担任监护人：

- ①配偶；
- ②父母、子女；
- ③其他近亲属；
- ④其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。

（四）宣告失踪

1. 概念

宣告失踪是指自然人下落不明达到法定期间，经利害关系人申请，由人民法院宣告其为失踪人并为其设立财产代管人的法律制度。

2. 法律要件

- （1）受宣告人失踪。
- （2）失踪达到法定期间，宣告失踪的法定期间为 2 年。
- （3）经利害关系人申请（与失踪人有人身关系或财产关系的人）。
- （4）由人民法院宣告（3 个月）。

3. 效力：财产代管

失踪人的财产由其配偶、成年子女、父母或者其他愿意担任财产代管人的人代管。代管有争议，没有前述规定的人，或者前述规定的人无代管能力的，由人民法院指定的人代管。

4. 撤销

失踪人重新出现，经本人或者利害关系人申请，人民法院应当撤销失踪宣告。

（五）宣告死亡

1. 概念

宣告死亡是指自然人下落不明达到法定期间，经利害关系人申请，由人民法院推定其死亡，宣告结束失踪人以生前住所地为中心的民事法律关系的制度。

2. 法律要件

- （1）受宣告人失踪。

（2）失踪达到法定期间：普通期间为 4 年；意外事件为 2 年；因意外事件下落不明，经有关机关证明该自然人不可能生存的，申请宣告死亡不受 2 年时间的限制。

（3）经利害关系人申请：对同一自然人，有的利害关系人申请宣告死亡，有的利害关系人申请宣告失踪，符合法律规定的宣告死亡条件的，人民法院应当宣告死亡。

（4）由人民法院宣告（1 年、3 个月）。

（5）被宣告死亡的人，人民法院宣告死亡的判决作出之日视为其死亡的日期；因意外事件下落不明宣告死亡的，意外事件发生之日视为其死亡的日期。

3. 效力

从形式上说，宣告死亡与自然死亡有同等的法律效果。

在以被宣告死亡人的住所地为中心的区域，宣告死亡的效果等同于生理死亡，婚姻、监护等身份关系终止，财产作为遗产被继承。

4. 撤销

被宣告死亡的人重新出现，经本人或者利害关系人申请，人民法院应当撤销死亡宣告。

死亡宣告撤销的效力如下。

（1）人身关系方面

死亡宣告被撤销的，婚姻关系自撤销死亡宣告之日起自行恢复，但是其配偶再婚或者向婚姻登记机关书面声明不愿意恢复的除外。

被宣告死亡的人在被宣告死亡期间，其子女被他人依法收养的，在死亡宣告被撤销后，不得以未经本人同意为由主张收养关系无效。

（2）财产关系方面

被撤销死亡宣告的人有权请求依照继承法取得其财产的民事主体返还财产。无法返还的，应当给予适当补偿。

二、法人

（一）概念

法人是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担

民事义务的组织。

（二）分类

《民法总则》将法人分为营利法人、非营利法人、特别法人。

1. 营利法人

以取得利润并分配给股东等出资人为目的成立的法人，为营利法人。营利法人包括有限责任公司、股份有限公司和其他企业法人等。

2. 非营利法人

为公益目的或者其他非营利目的成立，不向出资人、设立人或者会员分配所取得利润的法人，为非营利法人。

非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等。

3. 特别法人

机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人，为特别法人。

强化练习

1. （多选）公安机关在办理一起治安案件时，办案民警对违法嫌疑人李某的年龄认定问题分别发表了各自的观点。以下正确的有（ ）。

- A. 李某的出生时间应当首先以其出生证明记载的时间为准
- B. 李某的出生时间应当首先以其居民身份证记载的时间为准
- C. 如果李某没有出生证明，那么其出生时间应当以户口簿登记的时间为准
- D. 如果李某居民身份证和学校出具的证明记载的出生时间不同，应以学校证明记载的时间为准

2. （多选）关于自然人的民事权利能力，下列表述正确的有（ ）。

- A. 自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力
- B. 自然人的民事权利能力一律平等
- C. 涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的，胎儿视为具有民事权利能力
- D. 胎儿娩出时为死体的，其民事权利能力自始不存在

3. (多选) 根据我国《民法总则》的规定, 下列哪些属于无民事行为能力人?
()
- A. 不能完全辨认自己行为的成年人
 - B. 不满八岁的未成年人
 - C. 不能辨认自己行为的成年人
 - D. 八周岁以上的未成年人不能辨认自己行为的
4. (单选) 王某携 2 岁的儿子王小某外出途中不幸遭遇车祸, 王某死亡, 王小某成为植物人。王妻冯某已怀孕 8 个月。王某生前曾与某慈善机构签订协议, 承诺捐赠的遗产。下列对于王某遗产的处理意见, 正确的是 ()。
- A. 王小某已经成为植物人, 不应获得遗产
 - B. 冯某腹中胎儿尚未出生, 但应为其保留遗产份额
 - C. 慈善机构并非自然人, 不应获得遗产
 - D. 冯某作为监护人, 应获得全部遗产
5. (单选) 根据《民法总则》的规定, 利害关系人不可以向法院申请宣告自然人死亡的情况是 ()。
- A. 下落不明满 4 年
 - B. 因意外事件, 下落不明满 2 年
 - C. 丧失意识满 5 年
 - D. 被宣告失踪满 2 年
6. (单选) 赵某于 2013 年 6 月失踪, 2017 年 8 月, 法院根据赵某妻子的申请依法宣告赵某死亡。2018 年 3 月, 赵某重返家中。2018 年 4 月, 人民法院依赵某申请撤销对其本人的死亡宣告。下列对赵某婚姻关系描述正确的是 ()。
- A. 其妻未再婚, 且未向婚姻登记机关声明不愿意恢复, 婚姻关系自行恢复
 - B. 其妻未再婚, 但向婚姻登记机关声明不愿恢复, 婚姻关系仍自行恢复
 - C. 其妻再婚后又离婚, 婚姻关系可自行恢复
 - D. 其妻再婚后又丧偶, 婚姻关系可自行恢复
7. (单选) 受理申请宣告公民失踪或死亡的机关是 ()。

- A. 民政机关
- B. 司法行政机关
- C. 公安机关
- D. 人民法院

第三节 民事法律行为

一、民事法律行为的概念

民事法律行为是民事主体通过意思表示设立、变更、终止民事法律关系的行
为。

二、无效民事法律行为

1. 无民事行为能力人实施的民事法律行为无效。
2. 行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。
3. 行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。
4. 违背公序良俗的民事法律行为无效。
5. 违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效，但是该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。

三、可撤销的民事法律行为

1. 重大误解。
2. 欺诈。
3. 胁迫。
4. 显失公平。

四、效力待定的民事法律行为

1. 欠缺代理权的代理行为。
2. 限制民事行为能力人实施的超越其民事行为能力范围的行为。
3. 无权处分行为。

强化练习

1. （单选）导游甲带团到某玉器门店，对游客称如果不买上 5000 元的玉器

就别想回家，游客们不得已买了导游推荐的玉器。关于本案，下列选项正确的是（ ）。

- A. 本案涉及胁迫，买卖合同无效
- B. 本案涉及胁迫，买卖合同可撤销
- C. 本案显失公平，买卖合同无效
- D. 本案显失公平，买卖合同可撤销

2.（单选）小明是小学三年级学生，9岁，因帮忙救助昏倒在路边的张大爷，张大爷赠送给他一台价值9000元的笔记本电脑。下列有关小明接受赠与的说法正确的是（ ）。

- A. 有效，因为小明为限制民事行为能力人，可以接受赠与
- B. 有效，因为小明是完全民事行为能力人
- C. 无效，因为小明无民事行为能力，无权接受赠与
- D. 无效，因为张大爷没经过儿子同意

3.（单选）下列属于有效的民事法律行为的是（ ）。

- A. 10岁的学生阙某独自到商场购买一台笔记本电脑
- B. 作家章某立书面遗嘱捐赠所有藏书，但未到公证处公证
- C. 某酒厂以工业酒精勾兑白酒冒充茅台酒卖给某百货公司
- D. 甲、乙签订买卖一只大熊猫的合同

第四节 物权

一、物权的概念

物权是指权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利，包括所有权、用益物权和担保物权。

二、物权的内容

1. 所有权

（1）概念

所有权是物权种类中最重要的一种权利，它是指所有权人对自己的不动产或者动产所依法享有的占有、使用、收益和处分的权利。

（2）所有权取得方式

以权利取得是否须以前权利人的所有权为前提作为标准，所有权的取得可分为原始取得和继受取得。原始取得又称固有取得，是指非依他人的所有权而取得所有权。继受取得是指以原所有权人的权利和意志为依据，通过法律行为或法定事件而取得所有权。

（3）变动方式

①不动产物权登记。

②动产交付。

（4）善意取得制度

无处分权人将不动产或者动产转让给受让人的，所有权人有权追回；除法律另有规定外，符合下列情形的，受让人取得该不动产或者动产的所有权：①受让人受让该不动产或者动产时是善意的；②以合理的价格转让；③转让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经登记，不需要登记的已经交付给受让人。受让人依照前述规定取得不动产或者动产的所有权的，原所有权人有权向无处分权人请求赔偿损失。

2. 用益物权

用益物权是指非所有权人对他人之物所享有的占有、使用、收益的排他性的权利。包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、地役权等。

3. 担保物权

（1）抵押权

抵押权是债权人对于债务人或者第三人不转移占有而提供担保的财产，在债务人不履行债务时，依法享有的就担保财产变价并优先受偿的权利。

下列财产不得抵押：

①土地所有权；

②耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可

以抵押的除外；

③学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；

④所有权、使用权不明或者有争议的财产；

⑤依法被查封、扣押、监管的财产；

⑥法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。

（2）质权

质权是指为了担保债权的实现，债务人或者第三人将其动产或权利转移给债权人占有，当债务人不履行债务时，债权人有权就其占有的财产优先受偿的权利。

（3）留置权

留置权是指债权人按照合同约定占有债务人的财产，在债务人逾期不履行债务时，有留置该财产以迫使债务人履行债务，并在债务人仍不履行债务时就该财产优先受偿的权利。

强化练习

1.（单选）孙某在某洗衣店干洗了一套名贵西服，之后拒付洗衣费，洗衣店可以（ ）。

- A. 将该西服据为己有
- B. 行使留置权
- C. 行使质权
- D. 行使抵押权

2.（单选）甲欲购买乙的一套商品房，5月2日双方达成购买意向，5月12日双方签订买卖合同，5月22日甲向乙支付了全款，6月2日办理了过户登记，甲取得商品房所有权的时间是（ ）。

- A. 5月2日
- B. 5月12日
- C. 5月22日
- D. 6月2日

3.（单选）甲与乙签订了一套房屋的买卖合同，在前往房地产交易中心办理登记手续前，甲又将该房屋出售给丙，并办理了登记过户手续。乙可以通过诉讼（ ）。

- A. 主张丙的房屋所有权无效
- B. 要求丙返还房屋
- C. 要求将甲的房屋强制过户给自己
- D. 要求甲承担违约责任

4. (单选) 下列属于财产所有权的原始取得的是 ()。

- A. 甲继承其父的一套房屋
- B. 乙送给其年满 7 周岁的外甥一台电脑作为生日礼物
- C. 丙的银行存款共得利息 80 元
- D. 12 岁的丁把爸爸买的铅笔刀送给小朋友

5. (单选) 居民通过与集体经济组织签订土地承包经营合同而享有土地承包经营权, 该权利属于 ()。

- A. 所有权
- B. 用益物权
- C. 担保物权
- D. 合同权利

6. (单选) 根据我国相关法律规定, 下列可以设定抵押权的是 ()。

- A. 正在建造中的商业大楼
- B. 土地所有权
- C. 被查封的财产
- D. 所有权有争议的财产

第五节 债权

一、债权概述

债权是因合同、侵权行为、无因管理、不当得利以及法律的其他规定, 权利人请求特定义务人为或者不为一定行为的权利。

债权发生的依据主要包括合同、侵权行为、无因管理、不当得利。

二、合同之债

1. 合同的概念

合同又被称为契约, 它是指平等民事主体之间关于设立、变更或终止民事关

系的协议。

2. 合同的成立

合同成立是指订约当事人就合同的主要条款达成合意。合同成立包括要约和承诺两个阶段。

(1) 要约

要约是指一方当事人向另一方当事人提出订立合同的条件，希望对方能完全接受此条件的意思表示。发出要约的一方称为要约人，受领要约的一方称为受要约人。

要约邀请又称为要约引诱，是指希望他人向自己发出要约的意思表示。根据《合同法》第 15 条的规定，下列行为属于要约邀请而不属于要约：寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告。

(2) 承诺

承诺是指受要约人同意要约的条件以缔结合同的意思表示。

三、侵权行为之债

1. 概念

侵权行为，是指行为人由于过错侵害他人的财产或者人身，依法应当承担民事责任的行为，以及依照法律特别规定应当承担民事责任的其他致人损害的行为。

2. 免责事由

- (1) 不可抗力。
- (2) 受害人故意。
- (3) 正当防卫。
- (4) 紧急避险。

四、不当得利之债

不当得利是指没有法律或合同根据取得利益而使他人受到损失的行为。

五、无因管理之债

无因管理是指没有法定的或约定的义务，为避免他人利益受到损害而进行管理和服务的行为。

作者死亡后第 50 年的 12 月 31 日。

注意：

（1）受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。

（2）美术等作品原件所有权的转移，不视为作品著作权的转移，但美术作品原件的展览权由原件所有人享有。

2. 专利权

专利权是指专利权人对取得专利的发明创造依法享有的专有权。专利权包括发明、实用新型和外观设计。

发明专利权的期限为 20 年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为 10 年，均自申请日起计算。

3. 商标权

商标权是商标所有人依法对自己的注册商标享有的专用权，又称商标专用权。

注册商标的有效期为 10 年，自核准注册之日起计算。有效期满，应申请续展，每次续展的有效期为 10 年（6 个月的宽展期）。

强化练习

1. （单选）法律规定，著作权（ ）。

- A. 自作品发表之日起产生
- B. 自作品完成创作之日起产生
- C. 自作品开始构思之日起产生
- D. 自作者死后 50 年产生

2. （单选）下列有关专利权的期限，错误的说法是（ ）。

- A. 专利权的期限即专利的有效期限
- B. 我国发明专利权的期限为 20 年
- C. 实用新型和外观设计的专利权的期限是 20 年

D. 专利权均有申请日，即从专利局收到专利申请之日起算

3. (单选) 下列说法符合我国著作权法规定的是 ()。

A. 中国公民未发表的作品不享有著作权

B. 外国人的作品首先在中国境内出版的，享有著作权

C. 美术作品出版后，该美术作品原件的展览权归出版人享有

D. 合作作品的著作权保护期截止于最早死亡的作者死亡后第五十年

第七节 人身权

一、人身权的概念

人身权是指法律赋予民事主体所享有的、与其人身不可分离而无直接财产内容的民事权利，是人身关系经法律调整后的结果。

二、人身权的分类

1. 人格权

人格权包括生命权、身体权、健康权、姓名权、名称权、名誉权、肖像权、隐私权、荣誉权。

2. 身份权

身份权包括亲权、配偶权、亲属权。

强化练习

1. (单选) 某照相馆未经黎某同意，擅自将他在该馆拍摄的全家福照片挂在橱窗中以招徕顾客，这一行为侵犯了黎某的 ()。

A. 亲属权

B. 肖像权

C. 荣誉权

D. 名誉权

2. (单选) 甲公司组织员工体检。员工小兰被查出患有艾滋病，甲公司公示了全体员工的体检结果，也包括小兰的真实姓名、患病情况。公示后小兰受到歧视和排斥，精神极其痛苦。下列选项正确的是 ()。

A. 甲公司的行为不构成侵权

- B. 甲公司侵犯了小兰的健康权
- C. 甲公司侵犯了小兰的姓名权
- D. 甲公司侵犯了小兰的隐私权

3.（多选）依据《中华人民共和国民法总则》，自然人享有人格权。下列选项不属于人格权的有（ ）。

- A. 生存权
- B. 劳动权
- C. 名称权
- D. 健康权

第八节 民事诉讼时效

一、诉讼时效的概念

诉讼时效，是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利，当时效期间届满时，人民法院对权利人的权利不再进行保护的制度。

二、诉讼时效的适用范围

下列请求权不适用诉讼时效的规定：

- 1. 请求停止侵害、排除妨碍、消除危险；
- 2. 不动产物权和登记的动产物权的权利人请求返还财产；
- 3. 请求支付抚养费、赡养费或者扶养费；
- 4. 依法不适用诉讼时效的其他请求权。

三、诉讼时效期间

向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为 3 年。法律另有规定的，依照其规定。

诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。自权利受到损害之日起超过 20 年的，人民法院不予保护。

强化练习

- 1.（单选）根据《民法总则》的规定，一般诉讼时效期间为（ ）。

- A. 一年
- B. 二年
- C. 三年
- D. 四年

2.（单选）诉讼时效届满，权利人丧失的是（ ）。

- A. 实体民事权利
- B. 向人民法院提起民事诉讼的权利
- C. 财产所有权
- D. 依诉讼请求人民法院强制义务人履行义务的权利

理论攻坚-民法 1（笔记）

【注意】

1. 《民法典》草案虽已出台，但既然是草案，就意味着还没有正式生效实施，因此我们接下来所学的知识点都是现行生效的法律，例如 2017 年制定的《民法总则》《物权法》《合同法》等。

2. 答疑时间：开课前 20 分钟；课后 23 点之前微博私信答疑，老师微博@粉笔潘琪。

第一节 民法概述

一、民法的概念

民法是调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间人身关系和财产关系的法律规范的总称。

情谊关系；恋爱关系；行政法律关系；刑事犯罪

【解析】

1. 民法是调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间人身关系和财产关系的法律规范的总称。关键词（考点）：

（1）平等主体：

①指民事当事人地位平等，即双方当事人之间没有公权力的介入，双方可以商量着来。

②干扰项：国家机关。国家机关是否能成为民法主体，需要区分具体情况，如果国家机关在行使公权力，对人民进行罚款、收税，此时国家机关与人民之间的地位不平等，国家机关不能作为民事主体；如果国家机关去商店购买日常办公用品，国家机关与商店是平等关系，此时国家机关可以作为是民事主体。

（2）人身关系：例如身份权、人格权等。

（3）财产关系：例如物权关系、债权关系等。

2. 考查所给案例是否归民法管。注意以下四种常见干扰项，若出现在民法调整范围的题中，不归民法管：

（1）情谊关系：例如甲每天请乙喝奶茶沟通良好的情谊，某天甲不再请乙

喝奶茶了，乙不能去法院起诉甲，甲乙之间不成立民法上的关系。

（2）恋爱关系：甲和乙谈恋爱，某天甲劈腿了，甲乙之间的恋爱关系也不受民法的调整。

（3）行政法律关系：甲开车闯红灯了，被交警罚款，罚款行为也不受民法调整，是归行政管理。

（4）刑事犯罪：交警发现甲不仅闯红灯还醉驾，对甲提起公诉，最终定了危险驾驶罪，不归民法管理，因为构成犯罪的，归刑法管理。

二、民法的基本原则

1. 平等原则。
2. 自愿原则。（意思自治）
3. 公平原则。
4. 诚实信用原则。
5. 不得违反法律和公序良俗的原则。
6. 有利于节约资源和保护生态环境的原则（简称绿色原则）。

【解析】

1. 直接考查：民法的六项基本原则是平等原则、自愿原则、公平原则、诚实信用原则、不得违反法律和公序良俗的原则、有利于节约资源和保护生态环境的原则。

2. 间接考查：问所给案例违背民法哪项基本原则，需要了解六项基本原则的意义。

（1）平等原则：民法中一旦出现平等，意味着双方地位平等，没有公权力的介入。

（2）自愿原则：指意思自治，百姓可以按照自己的意志，在法律范围内从事活动。例如，甲今年 32 岁，可以按照自己的意愿选择结婚或者不结婚，甲的妈妈硬要、迫使、逼迫甲结婚，题干若中出现“硬要”、“迫使”、“逼迫”等字眼，违背的是自愿原则。

（3）公平原则：指法律上双方当事人的利益分配、责任承担等是均衡的。例如甲乙合伙开了一家鸭血粉丝店，约定店铺赚了利都归甲，出了事都是乙一个

人承担，此约定的利益分配和责任承担都不均衡，违背了公平原则。

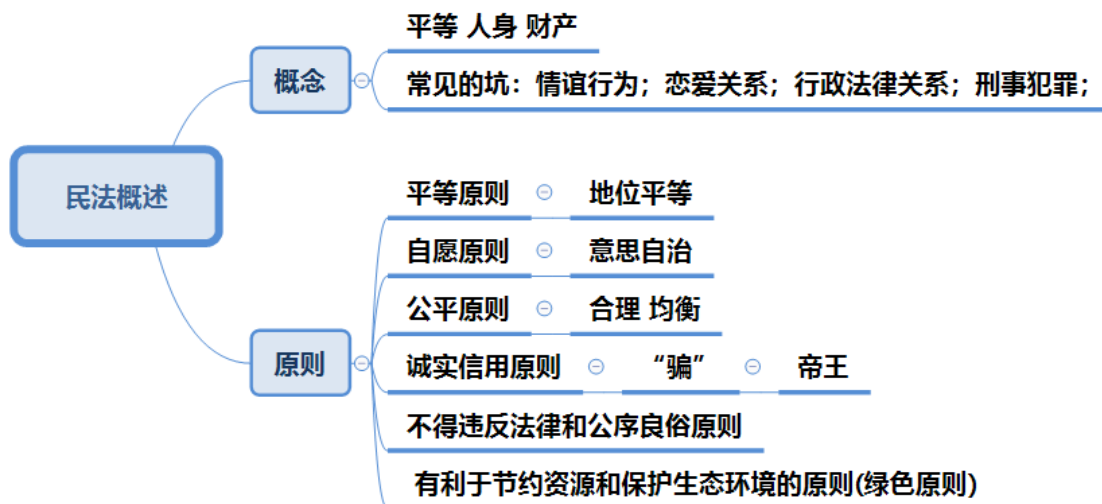
(4) 诚实信用原则：

①讲诚实、守信用，题眼“骗”，你骗我、我骗你，违背诚实信用原则。

②诚实信用原则是民法的帝王原则：指诚实信用像帝王一样存在于民法中，任何人都要诚实讲信用，因为民法是平等主体之间的人身财产关系，双方都没能强制对方，此时双方需要约束自己，诚实信用事情才能进行下去。

(5) 不得违反法律和公序良俗的原则：公序良俗指公共秩序和善良风俗，即在民事活动中要遵守社会最基本的道德和最基本底线。我国的公信良俗第一案：小三争遗产案，发生在四川泸州，老王去世前制定了遗赠，将自己所有遗产都赠与小三，一分钱都没有留给自己的原配和儿子，原配将小三起诉至人民法院，法院认为这份遗赠违背了社会公共秩序和善良良俗，认定遗赠无效，如果认定小三接受遗赠有效，容易引起社会不良风气，做任何事要遵守最低的底线。

(6) 有利于节约资源和保护生态环境的原则（简称绿色原则）：这条原则是2017年《民法总则》新添加的，与我国的大政方针对应，对应“五位一体”总布局中的生态文明建设。



【注意】

1. 民法概念：

(1) 重点掌握：平等、人身、财产。考查民法是调整平等主体之间的人身和财产问题。

(2) 常见的坑：情谊行为；恋爱关系；行政法律关系；刑事犯罪。

2. 掌握民法的六项原则：考查内涵。

(1) 平等原则：地位平等。

(2) 自愿原则：意思自治。“迫使”违背自愿原则、意思自治。

(3) 公平原则：合理、均衡。

(4) 诚实信用原则：“骗”，是民法中的帝王原则。

(5) 不得违反法律和公序良俗原则。

(6) 有利于节约资源和保护生态环境的原则（绿色原则）：是我国 2017 年新增加的原则。

强化练习

1. (单选) 民法以平等主体之间的人身关系和财产关系作为调整对象。下列应由民法调整的社会关系是 ()。

- A. 民警赵某邀请同学钱某来家里吃饭，钱某应允
- B. 职员董某与同事李某互有好感，确定恋爱关系
- C. 市民胡某为刚出生的儿子到派出所办理户口登记
- D. 副乡长施某带领工作人员到超市购买办公用品

【解析】1. A 项错误：请客吃饭是情谊行为，民法不管。B 项错误：确定恋爱关系，民法不管。C 项错误：派出所是公职单位，进行户口登记是行使公权力为人民办事，是我国行政调整范畴，不归民法管。D 项正确：副乡长去超市购买办公用品，二者是平等主体，可以由民法调整。【选 D】

2. (单选) 文某欲买房，张某欲卖房，两人协商过程中，张某坚持单价为一万元，文某坚持八千元，双方未能达成一致。一日，文某见张某患病无力，迫使张某在准备好的合同上签字。关于文某的行为违背哪项民法原则，下列正确的是 ()。

- A. 自愿原则
- B. 平等原则
- C. 诚信原则

D. 公平原则

【解析】2. A 项正确：关键题眼是“迫使”，即没有让张某按照自己的意思来进行，违背自愿原则。

B 项错误：平等原则强调地位平等，题干没提到二人不平等。

C 项错误：诚信原则的关键词“骗”，题干中没提到“骗”。

D 项错误：易错项，“张某坚持单价为一万元，文某坚持八千元”，易错选成违背公平原则，民法中“认定合理价格”的司法解释为，以市场价格为基准，在市场价格的上调 30% 以内和下调 30% 以内，这个区间以内叫合理价格，题干看不出来是否为合理价格。【选 A】

3. （多选）民法所调整的财产关系，主要有（ ）。

A. 物权关系

B. 知识产权关系

C. 债权关系

D. 税收关系

E. 财产继承权关系

【解析】3. A、B、C、E 项正确：物权关系、知识产权关系、债权关系、财产继承权关系都涉及人身和财产关系。D 项错误：交税不由人民，是由国家公权力干涉，人民和国家是不平等主体，税收关系属于行政法律关系，不归民法管理。

【选 ABCE】

【答案汇总】1-3：D/A/ABCE

第二节 民事主体

一、自然人

自然人，是指依自然规律出生而取得民事主体资格的人。

【解析】

1. 民事主体是各省份公安考试的重点。

2. 自然人是指依自然规律出生而取得民事主体资格的人，也就是自然出生、

自然死亡的人是自然人。关键词：自然规律，是指精子卵子结合形成的、有鼻子有眼的活人，植物人、剖腹产、试管婴儿都是自然人。

（一）自然人的民事权利能力

1. 概念

自然人的民事权利能力，是指法律确认的自然人依法享有权利和承担义务的资格。

2. 开始与终止（始于出生终于死亡）

自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力，依法享有民事权利，承担民事义务。

自然人的出生时间和死亡时间，以出生证明、死亡证明记载的时间为准；没有出生证明、死亡证明的，以户籍登记或者其他有效身份登记记载的时间为准。

有其他证据足以推翻以上记载时间的，以该证据证明的时间为准。

第一看证明，第二看登记。除非以上都假的

问题：始于出生终于死亡——胎儿？

关于胎儿的特殊规定

涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的，胎儿视为具有民事权利能力。但是胎儿娩出时为死体的，其民事权利能力自始不存在



【解析】

1. 自然人的民事权利能力，是指法律确认的自然人依法享有权利和承担义务的资格，即法律赋予的“入场券”，有民事权利就可以参加民事活动，有这样的一种资格，不需背，理解即可。

2. 开始与中止的考点：

(1) 何时具有民事权利：始于出生终于死亡，自然人从出生时起到死亡时止，都具有民事权利能力。

(2) 我国出生的标准：独立呼吸。即从独立呼吸这一刻起，自然人就出生了。考查：出生的标准是独立呼吸。

(3) 法律规定的两种死亡标准：

①自然死亡：由医院认定死亡，我国目前认定的方式是血压为 0，心肺停止等（不需记忆）。

②宣告死亡。

(4) 出生以及死亡的认定：

①自然人的出生和死亡，首先看医院出具的出生、死亡证明，因为一般情况下，人出生、死亡时是医生在第一现场，因此以医院开具的证明为准。若没有出生、死亡证明的，以户籍登记或者其他有效身份登记记载的时间为准，比如户口本、身份证、驾照等。

②有其他证据足以推翻以上记载时间的，以该证据证明的时间为准。例如，甲出具经过调查、足以推翻以上时间记载的证据，此时以甲出具的证据上的时间为准。

③口诀：第一看证明，第二看登记，除非以上都是假的（有足以推翻以上记载时间的，以证据为准）。

④真题中的“坑”：甲的出生时间产生了争议，甲出生时的医院开具的出生证明上写着甲是 3 月 1 日出生，甲身份证写着生日是 3 月 2 日，甲的妈妈记得是甲是 3 月 3 日出生，此时妈妈的记忆不能作为足以推翻的证据，因为有的父母会记错孩子的生日，第一看证明，甲的出生时间应是 3 月 1 日。

(5) 始于出生（独立呼吸）终于死亡才有民事权利能力，以此标准来看，胎儿（在母亲肚子里还未出生）不具备民事权利能力，但是这样对胎儿不公平，因此 2017 年《民法总则》关于胎儿有特殊规定：

①涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的，胎儿视为具有民事权利能力。但是胎儿娩出时为死体的，其民事权利能力自始不存在。

②胎儿具有民事权利能力的条件：活的，即胎儿活着从母亲肚子里出来，视为有民事权利能力；如果胎儿出生时是死体，视为民事权利自始不存在。例如，

甲的妻子怀孕后，甲去世了，此时涉及甲的遗产分割，应当给甲妻子肚子里的胎儿保留一份遗产份额，如果这个胎儿娩出时是活体，保留的遗产份额要给胎儿一份，如果胎儿娩出时是死体，视为民事权利能力自始不存在，保留的遗产份额不能给胎儿，放回张三遗产中进行重新分配。

民事权利能力

考点 1：民事权利能力的起止时间

考点 2：出生的标准是什么来着

考点 3：死亡的两种情况

考点 4：自然人的出生时间和死亡时间怎么认定

考点 5：胎儿利益的保护

【解析】

民事权利能力回顾：

（1）民事权利能力的起止时间：始于出生终于死亡。

（2）出生的标准：独立呼吸。

（3）死亡的两种情况：自然死亡、宣告死亡。

（4）自然人的出生时间和死亡时间：医生在第一现场，因此医院开具的证明排第一位；没有证明看登记的时间；除非以上都是假的，以能够推翻以上两点的证据为准。

（5）涉及胎儿利益保护的，胎儿视为具有民事权利能力，具备民事权利能力的条件是胎儿活着出生。

（二）自然人的民事行为能力

自然人的民事行为能力是指自然人通过自己的行为取得民事权利和承担民事义务资格。

自然人的民事行为能力类型包括以下三方面。

1. 完全民事行为能力（所有都能单独干）
2. 限制民事行为能力（部分能够单独干）
3. 无民事行为能力（所有都不能单独干）



【解析】

1. 自然人的民事行为能力，指自然人通过自己的行为（独立地）取得民事权利和承担民事义务的资格。民事行为能力解决的是自然人能否独立做事：

（1）完全民事行为能力人（简称完人）：所有的事都能独立去做。

（2）限制民事行为能力人（简称限人）：只有部分的事能够单独去做，另一部分的事需要由其代理人进行代理。

（3）无民事行为能力人（简称无人）：所有的事都不能单独去做。

2. 民事行为能力通过自然人的年龄和精神状态来区分。

（1）按照年龄划分：

①无民事行为能力人：不满 8 周岁的未成年人，所有的事都需要其法定代理人代理，例如 5 岁的甲不能自己去买迪士尼的门票，得由其父母去买。

②限制民事行为能力人：已满 8 周岁、不满 18 周岁的自然人，只有部分的事可以自己去做，例如 15 岁的甲可以自己去购买价值 50 元的《三年高考五年模拟》，但不能自己去买价值 5 万元的钻戒。

③完全民事行为能力人（两种）：

a 年龄为 18 周岁以上的自然人，可以自己独立去做事。

b 已满 16 周岁、不满 18 周岁的自然人，能够自己挣钱自己花的，视为完全民事行为能力人。

（2）按照精神状态划分：

①无民事行为能力人：什么都辨认不了、控制不了、彻底的疯子，简称全疯。

②限制行为能力人：不能完全辨认的、半疯的情况。

③完全民事行为能力人：不疯的正常人。

1. 完全民事行为能力

(1) 18 周岁以上的自然人为完全民事行为能力人，可以独立实施民事法律行为。

(2) 十六周岁以上不满十八周岁的自然人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人。

考点 1：15 岁自己挣钱自己花？

考点 2：17 岁，依靠继承，赠与获得巨额财产？

考点 3：17 岁，自己挣钱自己花的聋哑人或者盲人？

【解析】

完全民事行为能力：

(1) 18 周岁以上的自然人为完全民事行为能力人，可以独立实施民事法律行为（常考）。考查：18 周岁以上的自然人是完全民事行为能力人，可以独立实施民事法律行为（正确），原因：是法条的原文。假如是 18 岁以上的疯子，我国对精神病人采取个案审查制，即要想成为精神病人，需经过法律途径，需要法院进行认定，如果题干没有“一律”、“所有”这样的词眼，18 周岁以上的自然人一律视为完全民事行为能力人。

(2) 16 周岁以上不满 18 周岁的自然人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人。16 周岁以上是根据我国《劳动法》规定，要想成为劳动法的主体，需要满足 16 岁以上。例如，17 岁的甲辍学打工，每月挣 5000 元能够养活自己，甲的年龄满足 16 岁以上，自己打工的劳动收入作为自己生活来源，视为完全民事行为能力人。考试中常见的“坑”：

①15 岁自己挣钱自己花，不能视为完全民事行为能力人，因为年龄不够。

②17 岁，依靠继承，赠与获得巨额财产，继承并不是以自己的劳动收入为主要收入来源，不能视为完全民事行为能力人。

③17 岁，自己挣钱自己花的聋哑人或者盲人，视为完全民事行为能力人只满足年龄要件、自己挣钱自己花这两个条件即可，没有要求必须是正常人，聋哑人和盲人只要年龄满足且自己挣钱自己花，即可视为完全民事行为能力人。

2. 限制民事行为能力

(1) 8 周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人，实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认，但是可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为。

(2) 不能完全辨认自己行为的成年人为限制民事行为能力人，实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认，但是可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其智力、精神健康状况相适应的民事法律行为。

【解析】

1. 限制民事行为能力人：

(1) 8 周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人。

(2) 不能完全辨认自己行为的成年人为限制民事行为能力人。

2. 掌握限制民事行为能力人想从事民事活动该如何进行：

(1) 法律程序性的活动：例如，甲 15 岁时他爷爷送给他一套房子，需要进行财产过户，甲不能自己去房管局进行登记，这种程序性的活动需要其法定代理人进行代理。

(2) 超出限制民事行为能力人年龄、智力的活动：

①事前同意：甲想买 5 万元的钻戒送给同桌，事先征得父亲的同意后，买了 5 万元的钻戒。

②事后追认：即事后追加认，甲先斩后奏，买了 5 万元的钻戒送给同桌，事后告诉父亲，征得了父亲的同意。

(3) 纯获利行为：只有好处没有坏处的事，例如接受赠与、报酬等。15 岁的甲收到别人赠与的 100 元红包，甲可以自己决定收与不收。

(4) 相符合：即与限制民事行为能力人的年龄、智力相符合的行为，限制民事行为能力人可以独立去做。例如 15 岁的甲自己去买价值 50 元的《三年高考五年模拟》。考试中会明确告知是否是与其年龄智力相符合的，例如买文具、买书本等，都是相符合的。

(5) 答疑：15 岁的甲用自己的零花钱打赏给主播 30 元，是与其年龄智力相符合的行为，但是打赏了 3 万元，超出了甲的年龄智力范围，需要其父母事前同意或者事后追认的。按照法律规定是可以追要回来的，但是实践中涉及取证，很难追回。

3. 无民事行为能力

不满 8 周岁的未成年人和不能辨认自己行为的人为无民事行为能力人，由其法定代理人代理实施民事法律行为。

【解析】

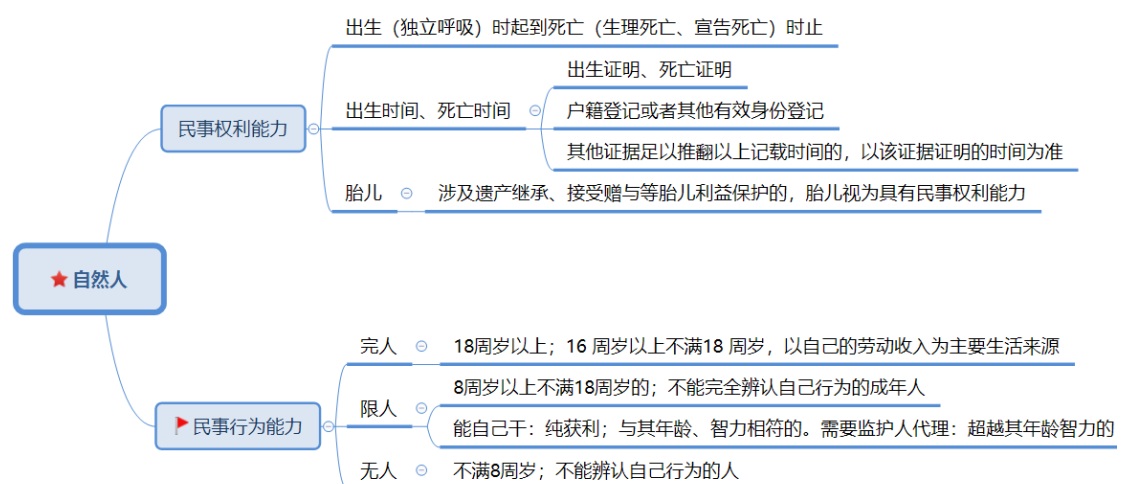
1. 无民事行为能力：不满 8 周岁的未成年人和不能辨认自己行为的人为无民事行为能力人，由其法定代理人代理实施民事法律行为。例如七岁孩子要去公园玩，需要其父母买票。

2. 法律没有规定无民事行为能力人可以进行纯获利的行为，根据目前的通说，无民事行为能力人所有的民事行为都需要其法定代理人代理。

（1）例如成年人甲给 5 岁的侄子 200 元红包，侄子说：谢谢奶奶，甲生气了，可以将红包要回，因为 5 岁小孩不能独自接收红包。

（2）如果甲给侄子红包时，侄子的妈妈在旁边，并让孩子谢谢阿姨，意味着孩子的法定代理人代理实施了收红包的行为，此时 200 元红包不可以再要回。

3. 重点掌握能否做某事，主要从年龄和精神状态去考虑。



【注意】

1. 自然人民事权利能力：

（1）出生（独立呼吸）时起到死亡（生理死亡、宣告死亡）时止。

（2）出生时间、死亡时间认定：

① 出生证明、死亡证明。

②户籍登记或者其他有效身份登记。

③其他证据足以推翻以上记载时间的，以该证据证明的时间为准。

（3）胎儿：涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的，胎儿视为具有民事权利能力。

2. 自然人民事行为能力，分别都可以做什么事：

（1）完全民事行为能力人：18 周岁以上；16 周岁以上不满 18 周岁，以自己的劳动收入为主要生活来源。

（2）限制民事行为能力人：

①8 周岁以上不满 18 周岁的；不能完全辨认自己行为的成年人。

②能自己干：纯获利；与其年龄、智力相符的。需要监护人代理：超越其年龄智力的。

（3）无民事行为能力人：不满 8 周岁；不能辨认自己行为的人。

（三）监护

1. 概念

监护是对未成年人和成年无民事行为能力人或者限制民事行为能力人设定专人保护其利益，监督其行为，并且管理其财产的法律制度。

【解析】

1. 无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的有些活动是由法定代理人代理实施，监护制度就应运而生了。概念（考点）：监护是对未成年人和成年无民事行为能力人或者限制民事行为能力人设定专人保护其利益，监督其行为，并且管理其财产的法律制度。

2. 考查：我国监护的对象只包含未成年人（错误），原因：成年的全疯和半疯的人也需要监护人，需要特定的人去监督其行为，不能让人在外面乱跑、捣乱，并管理其财产。

2. 范围

（1）未成年子女

父母是未成年子女的监护人。

未成年人的父母已经死亡或者没有监护能力的，由下列有监护能力的人按顺序担任监护人：

①祖父母、外祖父母；

②兄、姐；

③其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。

（2）无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人

无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人，由下列有监护能力的人按顺序担任监护人：

①配偶；

②父母、子女；

③其他近亲属；

④其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。

配偶、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女

范围	
未成年子女	未成年人的父母已死亡或没有监护能力，由下列有能力的人按顺序担任： ①祖父母、外祖父母 ②兄、姐 ③其他愿意担任监护人的个人或者组织（需经同意）
无民事、限制民事行为能力的成年人	①配偶 ②父母、子女 ③其他近亲属 ④其他愿意担任监护人的个人或者组织（需经同意）

配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女

【解析】

1. 监护范围：按照整个公职类考试趋势，监护范围的考查频率很高。

2. 未成年子女：

(1) 父母是未成年子女的当然监护人。

(2) 未成年人的父母已经死亡或者没有监护能力的（比如父母也疯了），此时由下列有监护能力的人按顺序担任监护人：

①祖父母、外祖父母；

②兄、姐（有监护的能力）：例如，3岁的甲父母去世了，甲8岁的哥哥不能做甲的监护人。

③其他愿意担任监护人的个人（如叔叔伯伯、姑姑舅舅等）或者组织（父母所在单位），但是须经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意（简称“三民”）。

(3) 同一顺位的人没有先后顺序，例如祖父母和外祖父母、兄和姐，没有谁先谁后。

①3岁的甲父母去世，有祖母和外祖母，祖母人在国外，应由外祖母来担任甲的监护人，因为甲的祖母和外祖母是同一顺位，不分先后，此时就选择对甲最有利的、能最快速、最便捷的成立监护制度的人，即甲的外祖母，祖母在国外，鞭长莫及。

②3岁的甲父母双亡，没有祖父母、外祖父母和哥哥姐姐，舅舅想当甲的监护人，需要经过“三民”之一的同意，并不是舅舅只要愿意当监护人就能当。

3. 无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人，由下列有监护能力的人按顺序担任监护人：

(1) 配偶：成年人有可能结婚了。

(2) 父母、子女。

(3) 其他近亲属（考查细节）：兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女，外孙子女。《民法》中近亲属的范围，配偶、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女，外孙子女。

(4) 其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。

(5) 判断：

①在我国，兄弟姐妹作为成年无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人，顺序是高于子女（错误），原因：子女在第二顺位，兄弟姐妹、祖父母、

外祖父母、孙子女，外孙子女在第三顺位。

②无民事行为能力人或限制民事行为能力人的舅舅想当其监护人就能当其监护人（错误），原因：在我国，监护人的前三顺位不需要经过同意，除此之外，其他愿意担任监护人的，需要经过“三民”之一的同意。

（四）宣告失踪

1. 概念

宣告失踪是指自然人下落不明达到法定期间，经利害关系人申请，由人民法院宣告其为失踪人并为其设立财产代管人的法律制度。

2. 法律要件

- （1）受宣告人失踪。
- （2）失踪达到法定期间，宣告失踪的法定期间为 2 年。
- （3）经利害关系人申请（与失踪人有人身关系或财产关系的人）。
- （4）由人民法院宣告（3 个月）。

3. 效力：财产代管

失踪人的财产由其配偶、成年子女、父母或者其他愿意担任财产代管人的人代管。代管有争议，没有前述规定的人，或者前述规定的人无代管能力的，由人民法院指定的人代管。

4. 撤销

失踪人重新出现，经本人或者利害关系人申请，人民法院应当撤销失踪宣告。



宣告失踪公告

本院受理梁茶英申请宣告其失踪一案，经查：梁茶英，女，汉族，出生于广东省佛山市顺德区，原籍江
门新会区。现住址：江门市蓬江区杜阮镇。于2014年6月4日离家出走，至今下落不明已满2年。现发出寻人公告，希望
梁茶英本人或知其下落的有关人员与本院联系。公告期间为本公告发出之日起三个月。公告期间届
满，本院将依法裁判。

_____人民法院

【解析】

1. 生活中会有人生不见人、死不见尸，下落不明的情况，其配偶、子女抚养问题以及财产是否继承，都是不确定的状态，法律为了解决这种状态，设立了宣告制度，包括宣告失踪和宣告死亡。

2. 宣告失踪，是指自然人下落不明达到法定期间，经利害关系人申请，由人民法院宣告其为失踪人并为其设立财产代管人的法律制度，概念不需背。掌握考点：由人民法院宣告失踪。公安部门、民政部门符合条件可以宣告失踪（错误），原因：只有一个机关可以宣告，即人民法院。

3. 法律要件:

(1) 受宣告人失踪：此人确实不见了，有失踪的事实。

(2) 失踪达到法定期间，宣告失踪的法定期间为 2 年（考点 1），即下落不明满 2 年。

(3) 经利害关系人申请（考点2），利害关系人：与失踪人有人身关系（例如其配偶、父母、子女、亲属等）或财产关系的人（例如其债权人、债务人）。

(4) 由人民法院宣告：去人民法院申请（考点 3），法院收到申请，会先进行调查，先发布寻找失踪人的公告，公告期为 3 个月（考点 4），即挂出公共 3 个月此人没有出现，法院宣告其失踪。如图二，为某人民法院官网发布的公告：

① “本院受理”：即人民法院。

② “经……的申请”：经过利害关系人的申请。

③ “至今下落不明已满 2 年”：下落不明达到 2 年的期限。

④“公告期间为本公告发出之日其三个月，公告期间届满，本院将依法裁判”：
法院接受申请后，发现下落不明满 2 年，发布公告，公告期为 3 个月，期限届满

时人没有出现，法院就宣告其失踪。

4. 效力：财产代管（唯一），即宣告失踪产生的唯一效力是财产代管（考点）。

（1）失踪人的财产由其配偶、成年子女、父母或者其他愿意担任财产代管人的人代管。代管有争议，没有前述规定的人，或者前述规定的人无代管能力的，由人民法院指定的人代管。不考查究竟由谁代管。

（2）例如，甲被宣告失踪，没有争议的情况下是由其配偶进行财产代管，甲的债主可以让甲的配偶从甲的财产中还钱，财产代管就是替甲管理财产，若甲欠别人的钱，就从甲财产中还钱，该交的税从甲的财产中补交，没有财产就不管了，祸不及家人。

5. 撤销：失踪人重新出现，法院不会自动撤销宣告失踪，因为人民法院不会派人守在失踪人家门口，人一出现立马撤销，不现实，因此需经本人或者利害关系人申请，人民法院撤销失踪宣告。

宣告失踪考点梳理

考点 1：宣告失踪的法定期间

考点 2：到哪里申请

考点 3：谁来申请

考点 4：公告的时间

考点 5：宣告失踪的效力

考点 6：失踪人重新出现，人民法院会自动撤销么

【解析】

宣告失踪考点梳理：

（1）宣告失踪的法定期间：下落不明满 2 年。

（2）到哪里申请：人民法院。

（3）谁来申请：利害关系人。

（4）公告的时间：人民法院发布公告 3 个月。

（5）宣告失踪的效力：找财产代管人管理失踪人的财产，有多少财产管多少财产，没财产就不管了。效力的唯一性：甲宣告失踪后，产生的唯一效力是财产代管，甲的妻子不可以直接改嫁，需要先离婚再结婚。

(6) 失踪人重新出现，人民法院不会自动撤销，需经过申请才撤销。

(五) 宣告死亡

1. 概念

宣告死亡是指自然人下落不明达到法定期间，经利害关系人申请，由人民法院推定其死亡，宣告结束失踪人以生前住所地为中心的民事法律关系的制度。

【解析】

1. 宣告失踪：考点较为单一，考查内容相对不广。宣告死亡：知识点比较多，需要更多的精力来复习。

2. 宣告死亡的概念：无需死记硬背。把握考点：

(1) 只能由人民法院宣告死亡，公安机关、民政局等不可宣告死亡。

(2) 推定其死亡：人不一定是真死，只是推定其死亡。

2. 法律要件

(1) 受宣告人失踪。

(2) 失踪达到法定期间：普通期间为 4 年；意外事件为 2 年；因意外事件下落不明，经有关机关证明该自然人不可能生存的，申请宣告死亡不受 2 年时间的限制。

(3) 经利害关系人申请：对同一自然人，有的利害关系人申请宣告死亡，有的利害关系人申请宣告失踪，符合法律规定的宣告死亡条件的，人民法院应当宣告死亡。

(4) 由人民法院宣告（1 年、3 个月）。

(5) 被宣告死亡的人，人民法院宣告死亡的判决作出之日视为其死亡的日期；因意外事件下落不明宣告死亡的，意外事件发生之日视为其死亡的日期。

【解析】

法律要件：

(1) 受宣告人失踪：受宣告人确实失踪。

(2) 失踪达到法定期间：三种情况。记忆：4-2-0。

①普通期间为 4 年：如甲早上上班，下班后应该回家却一直未归就是普通情

况，若一直没回来达到4年，可以申请宣告甲死亡。

②意外事件为2年：自然灾害，如地震、洪涝灾害等；再如飞机失事，都是意外事件，生还的可能性小，故达到2年即可。

③因意外事件下落不明，经有关机关证明该自然人不可能生存的，申请宣告死亡不受2年时间的限制。注意：

a 意外事件下落不明+经有关机关证明该自然人不可能生存，不受限制，可以立刻去法院申请宣告死亡，如当年马航失事，当时外交部发出公文，说明飞机上的中国公民不可能生还，这些公民的亲属、债主可以立即申请宣告其死亡。

b 例：张三因为地震下落不明，地震属于意外事件，意外事件为2年。若当年的地震政府介入，经有关机关证明，触及该地震范围内的人不可能生还，此时张三的家属是0年（立即）可以申请宣告死亡。

（3）经利害关系人申请：对同一自然人，有的利害关系人申请宣告死亡，有的利害关系人申请宣告失踪，符合法律规定的宣告死亡条件的，人民法院应当宣告死亡。

①利害关系人：有人身关系或财产关系的人。人身关系如配偶、子女，财产关系如债权人、债务人。

②对同一自然人，有的利害关系人申请宣告死亡，有的利害关系人申请宣告失踪，符合法律规定的宣告死亡条件的，人民法院应当宣告死亡。

a 例：甲下落不明满5年，甲欠乙的10万元没还，此时乙可以直接去法院申请宣告失踪，也可以去人民法院申请宣告死亡。若甲的妻子想宣告甲死亡，债主想宣告甲失踪，依据法条，符合法律规定的宣告死亡条件的，人民法院应当宣告死亡。下落不明满5年符合失踪的期限，人民法院应当直接宣告死亡。

b 宣告失踪是宣告死亡的必经程序（错误）。原因：符合法律规定的宣告死亡条件的，人民法院应当宣告死亡。

（4）由人民法院宣告（1年、3个月）。人民法院先会寻找失踪人，发布寻找失踪人的公告，公告期需要分情况，若是下落不明满4、2年的情况，公告期1年。若是因意外事件下落不明+经有关机关证明该自然人不可能生存（如马航事件）的情况，公告期为3个月。

（5）被宣告死亡的人，人民法院宣告死亡的判决作出之日视为其死亡的日期；

因意外事件下落不明宣告死亡的，意外事件发生之日视为其死亡的日期。分情况：

①被宣告死亡的人，人民法院宣告死亡的判决作出之日视为其死亡的日期。

例：甲3月1日下落不明，甲的家属3月2日向人民法院提出申请，法院在5月1日判决宣告甲死亡，人民法院宣告死亡的判决作出之日（5月1日）视为其死亡的日期。

②因意外事件下落不明宣告死亡的，意外事件发生之日视为其死亡的日期。

例：意外事件是3月1日发生的，5月1日法院宣告，意外事件发生之日（3月1日）视为其死亡的日期。

3. 效力

从形式上说，宣告死亡与自然死亡有同等的法律效果。

在以被宣告死亡人的住所地为中心的区域，宣告死亡的效果等同于生理死亡，婚姻、监护等身份关系终止，财产作为遗产被继承。

【解析】

宣告死亡后产生的法律效力：宣告死亡与自然死亡有同等的法律效果。一个人在自然层面上死亡，其财产会作为遗产给其继承人继承。因为人已经死亡，婚姻关系自然终止，妻子可以改嫁，故可以简称为“妻离子散、家破人亡”，与自然死亡有同等的法律效果。

4. 撤销

被宣告死亡的人重新出现，经本人或者利害关系人申请，人民法院应当撤销死亡宣告。

【解析】

撤销问题：甲被宣告死亡，但不一定真的死亡，可能会有“亡者归来”的情况。亡者归来，人民法院不会自动撤销宣告死亡，需要经本人或者利害关系人申请。

死亡宣告撤销的效力如下。

（1）人身关系方面

死亡宣告被撤销的，婚姻关系自撤销死亡宣告之日起自行恢复，但是其配偶再婚或者向婚姻登记机关书面声明不愿意恢复的除外。

被宣告死亡的人在被宣告死亡期间，其子女被他人依法收养的，在死亡宣告被撤销后，不得以未经本人同意为由主张收养关系无效。

（2）财产关系方面

被撤销死亡宣告的人有权请求依照继承法取得其财产的民事主体返还财产。无法返还的，应当给予适当补偿。

【解析】

1. 死亡宣告撤销的效力：

（1）人身关系方面：死亡宣告被撤销的，婚姻关系自撤销死亡宣告之日起自行恢复，即婚姻关系自行恢复。注意：有例外。

①婚姻：

a 若配偶再婚，此时不可自动恢复。若妻子再婚后又离婚或再婚后的老伴也被宣告死亡，此时也不可自动恢复，即只要再婚过，有再婚的事实婚姻关系就不可自行恢复。

b 若配偶向婚姻登记机关提出书面声明不愿意恢复则也不自行恢复。

夫妻关系	
原则上	自动恢复
两种例外	配偶再婚
（不恢复）	配偶婚姻登记机关书面声明不愿意恢复

②子女收养：被宣告死亡的人在被宣告死亡期间，其子女被他人依法收养的，在死亡宣告被撤销后，不得以未经本人同意为由主张收养关系无效，如甲的儿子被乙依法收养，该收养关系是受保护的，甲亡者归来，甲不能要求要回自己的儿子，即亡者归来后孩子不一定是自己的。

（2）财产关系方面：被撤销死亡宣告的人有权请求依照继承法取得其财产的民事主体返还财产。无法返还的，应当给予适当补偿。例：甲的儿子继承了甲的房子、车子，甲亡者归来，这些可能已经转换为现金，此时无法返还，应当给予适当补偿。干扰项：照价赔偿。

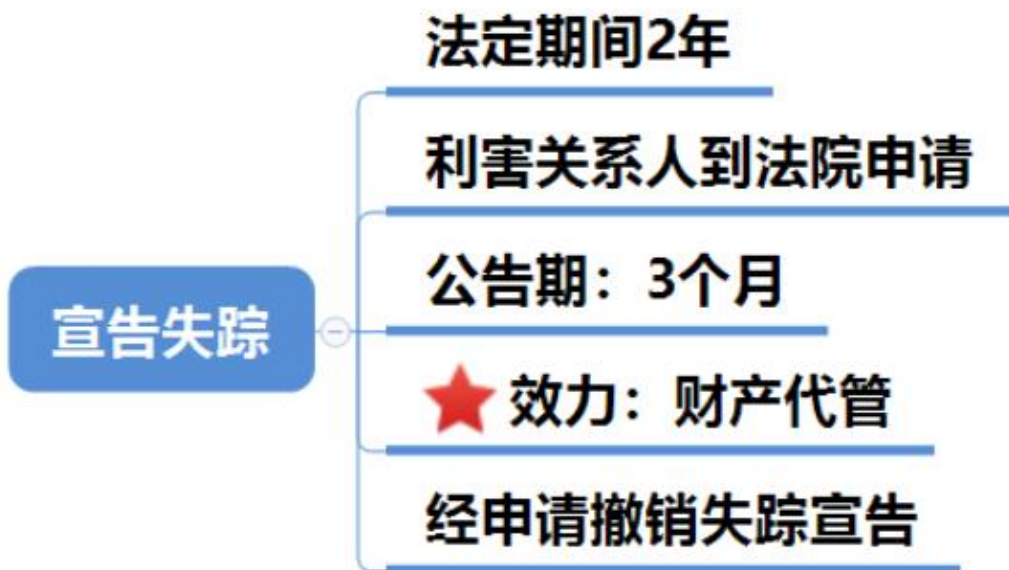
2. 记忆：老婆孩子不一定是自己的，票子原则上应当返还，返还不了的应当

适当补偿。

	宣告死亡
法定期间	普通____年；意外____年；意外+经证明____年
公告期	（4年、2年）____年；（0年）____个月
死亡日期	普通情况；意外事件
效力	
撤销	婚姻：____ 子女： 财产：

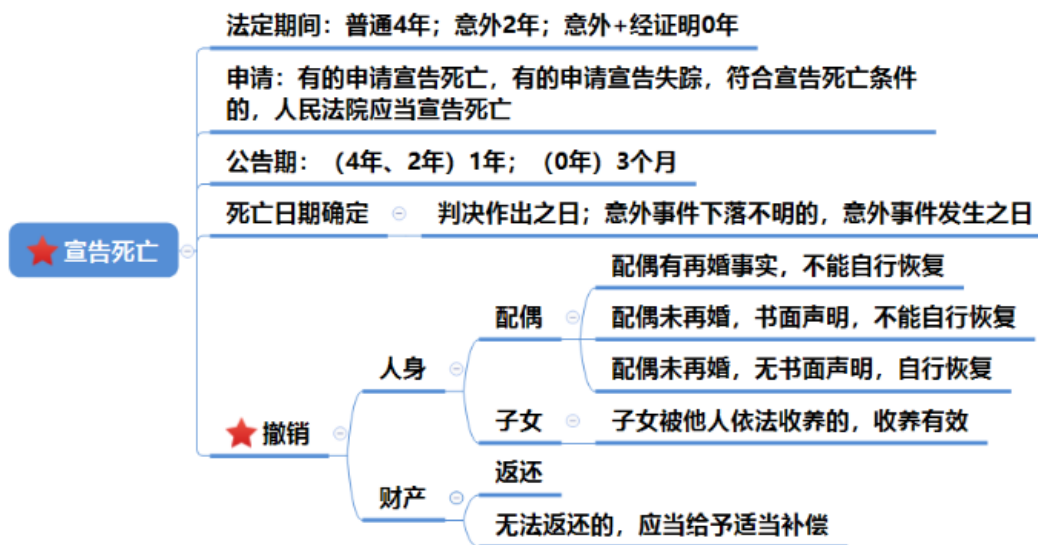
【注意】

1. 法定期间：普通 4 年，意外 2 年，意外+经证明不能生还 0 年。
2. 公告期：4、2 对应 1 年，0 年对应 3 个月。
3. 死亡日期：
 - （1）普通情况：判决之日就是死亡日期。
 - （2）意外事件：何时发生意外事件，何时死亡。
4. 效力：与自然死亡效力相同。记忆：妻离子散，家破人亡。
5. 撤销：
 - （1）婚姻：原则上恢复，但有例外，即配偶再婚或配偶向婚姻登记机关提出书面申明不愿意恢复的除外。
 - （2）子女：不能单方面主张子女的收养无效。
 - （3）财产：应当返还，无法返还适当补偿。



【注意】

效力（重点）：唯一的效力，即财产代管。



二、法人

（一）概念

法人是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

（二）分类

《民法总则》将法人分为营利法人、非营利法人、特别法人。

1. 营利法人

以取得利润并分配给股东等出资人为目的成立的法人，为营利法人。营利法人包括有限责任公司、股份有限公司和其他企业法人等。

2. 非营利法人

为公益目的或者其他非营利目的成立，不向出资人、设立人或者会员分配所取得利润的法人，为非营利法人。

非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等。

3. 特别法人

机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人，为特别法人。

【解析】

1. 概念：关键词——组织。法人是符合条件的组织，若题干说明某人是法人则表述错误，因为法人是组织。

2. 分类（重点把握）：《民法总则》（2017 年）将法人分为营利法人、非营利法人、特别法人（多选）。

（1）营利法人：以取得利润并分配给股东等出资人为目的成立的法人。营利法人包括有限责任公司、股份有限公司和其他企业法人等。例：“金拱门”有限公司，“金拱门”即麦当劳，是以取得利润（挣得的钱）并分配给股东等出资人为目的成立的法人。

（2）非营利法人：为公益目的或者其他非营利目的成立，不向出资人、设立人或者会员分配所取得利润的法人，为非营利法人。

①例：法学会是典型的社会团体，法学会成立的目的就是保护我国法制建设，维稳整个法律的进程。

②命题：非营利法人一定不营利（错误）。不一定不营利，只是这些钱不给出资人、设立人分配。例如法学会通过各类展会有一些营利，这些营利不发给出资人、设立人，主要维护日常运营或者打公益官司的支出等。

③非营利法人包括事业单位、社会团体（如法学会、红十字会）、基金会（如壹基金）、社会服务机构（如孤儿院、老人院）等。

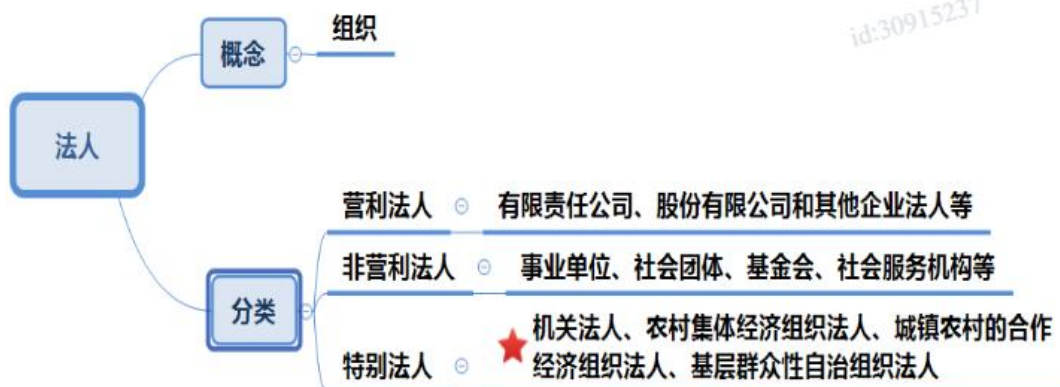


(3) 特别法人（重点把握）：

①机关法人：如省政府、市政府、县政府，符合条件可以成立机关法人。

②农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人：如农村以前的供销社就是典型的法人。

③基层群众性自治组织法人（重点）：村委会、居委会，符合条件可以成立基层群众性自治组织法人/特别法人。



【注意】

重点掌握：

- (1) 法人分为三大类。
- (2) 基层群众性自治组织符合条件可以成立法人。

强化练习

1. (多选) 公安机关在办理一起治安案件时，办案民警对违法嫌疑人李某的年龄认定问题分别发表了各自的观点。以下正确的有 ()。

- A. 李某的出生时间应当首先以其出生证明记载的时间为准
- B. 李某的出生时间应当首先以其居民身份证记载的时间为准
- C. 如果李某没有出生证明，那么其出生时间应当以户口簿登记的时间为准
- D. 如果李某居民身份证和学校出具的证明记载的出生时间不同，应以学校证明记载的时间为准

【解析】1. B 项错误：首先看证明，没有证明看其他有效身份证上登记的时间。
D 项错误：身份证一般是公安机关办理的，与学校证明记载的时间相比，公安局给出的证明效力更高。**【选 AC】**

2. (多选) 关于自然人的民事权利能力，下列表述正确的有 ()。

- A. 自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力
- B. 自然人的民事权利能力一律平等
- C. 涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的，胎儿视为具有民事权利能力
- D. 胎儿娩出时为死体的，其民事权利能力自始不存在

【解析】2. A 项正确：始于出生，终于死亡。B 项正确：“平等”不是大小相同的意思，民法上是地位平等，自然人在民事权利能力上应当平等，因为调整的就是平等主体之间人身、财产的关系。C、D 项正确。**【选 ABCD】**

3. (多选) 根据我国《民法总则》的规定，下列哪些属于无民事行为能力人？
()

- A. 不能完全辨认自己行为的成年人

- B. 不满八岁的未成年人
- C. 不能辨认自己行为的成年人
- D. 八周岁以上的未成年人不能辨认自己行为的

【解析】3. 考查细节。无人：不满 8 周岁、不能辨认行为能力的人（全疯）。

A 项错误：不完全辨认自己行为的成年人，即有一些意识，是半疯。其他选项正确。

【选 BCD】

【注意】年龄和精神状态：若题干同时提及年龄和精神状态，此时就低不就高，一般 18 周岁以上就是完人，若是 18 周岁以上的半疯，要就低的能力，即半疯，故此时算作限人。

4. （单选）王某携 2 岁的儿子王小某外出途中不幸遭遇车祸，王某死亡，王小某成为植物人。王妻冯某已怀孕 8 个月。王某生前曾与某慈善机构签订协议，承诺捐赠的遗产。下列对于王某遗产的处理意见，正确的是（ ）。

- A. 王小某已经成为植物人，不应获得遗产
- B. 冯某腹中胎儿尚未出生，但应为其保留遗产份额
- C. 慈善机构并非自然人，不应获得遗产
- D. 冯某作为监护人，应获得全部遗产

【解析】4. 江苏的题目，难度不大。A 项错误：植物人也是自然人，也有民事权利能力，也能接受遗产赠与。B 项正确：涉及胎儿利益保护的，视为胎儿具有民事权利能力。C 项错误：在我国，对于遗产的分配，既可以给自然人，也可以给组织。D 项错误：没有此说法。【选 B】

5. （单选）根据《民法总则》的规定，利害关系人不可以向法院申请宣告自然人死亡的情况是（ ）。

- A. 下落不明满 4 年
- B. 因意外事件，下落不明满 2 年
- C. 丧失意识满 5 年
- D. 被宣告失踪满 2 年

【解析】5. 选非题。A、B 项正确：4-2-0。C 项错误：不是丧失意识就可以宣告死亡，要求的是失踪，无论是宣告失踪还是宣告死亡，第一个条件是失踪，即

必须是下落不明才可以。D项正确：一个人至少失踪两年，然后人民法院发布3个月的公告期，之后才会宣告失踪。被宣告失踪的基础上再满2年是4年3个月，即下落不明满4年。【选C】

6.（单选）赵某于2013年6月失踪，2017年8月，法院根据赵某妻子的申请依法宣告赵某死亡。2018年3月，赵某重返家中。2018年4月，人民法院依赵某申请撤销对其本人的死亡宣告。下列对赵某婚姻关系描述正确的是（ ）。

- A. 其妻未再婚，且未向婚姻登记机关声明不愿意恢复，婚姻关系自行恢复
- B. 其妻未再婚，但向婚姻登记机关声明不愿恢复，婚姻关系仍自行恢复
- C. 其妻再婚后又离婚，婚姻关系可自行恢复
- D. 其妻再婚后又丧偶，婚姻关系可自行恢复

【解析】6. 考查细节。C、D项错误：妻子再婚，属于例外情况之一，婚姻关系不可自行恢复。B项错误：配偶向婚姻登记机关声明不愿恢复，婚姻关系不可自行恢复。【选A】

7.（单选）受理申请宣告公民失踪或死亡的机关是（ ）。

- A. 民政机关
- B. 司法行政机关
- C. 公安机关
- D. 人民法院

【解析】7. 人民法院。【选D】

【答案汇总】1-5：AC/ABCD/BCD/B/C；6-7：A/D

第三节 民事法律行为

一、民事法律行为的概念

民事法律行为是民事主体通过意思表示设立、变更、终止民事法律关系的行为。

【解析】

1. 概念：民事法律行为是民事主体通过意思表示设立、变更、终止民事法律关系的行为。例：大家通过自己的意思表示买了粉笔的课程，买了课即与粉笔设

立了民事法律关系，大家可以要求粉笔上课，粉笔可以要求大家交钱，这就是民事法律行为。

2. 民事法律行为作出后可能有效，也可能欠缺要件，是无效、可撤销或者效力待定。

3. 重点掌握三种效力（无效、可撤销或者效力待定）。考查方式：

（1）直接给出法条，问属于哪种效力。

（2）给出案例、行为，要求判断是无效、可撤销还是效力待定。

二、无效民事法律行为

1. 无民事行为能力人实施的民事法律行为无效。

2. 行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。

3. 行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。

4. 违背公序良俗的民事法律行为无效。

5. 违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效，但是该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。

【解析】

1. 无效民事法律行为：自始无效。

（1）无民事行为能力人实施的民事法律行为无效。例如 6 岁小孩将自家冰箱以 1 元卖出甲，该行为无效，因为是无人实施的民事法律行为无效。

（2）行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效，即以合法手段掩盖非法目的，这就是虚假的意思表示实施的民事法律行为。典型：阴阳合同。若甲的房子价值 200 万，乙想买，因为房子价值 200 万，故买卖可能会缴很多税，于是二人表面签订了 20 万买卖合同，签订的 20 万买卖合同即通过合法手段掩盖漏税的非法目的。

（3）行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。例：甲要求乙去买鸭血粉丝，乙去店里要求老板多收甲 30 元，多收的钱乙与该店老板平分，此时乙与该店恶意串通，损害甲的合法权益，乙与该老板订立的合同无效。

（4）违背公序良俗的民事法律行为无效。例如遗产全部赠给小三，突破社会道德底线。再如大学教授“换妻门”事件，违背社会公序良俗，该行为无效。

(5) 违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效，但是该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。

①违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效：如买卖军火、毒品、大熊猫，全部都无效。

②但是该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外：理解即可，往往结合行政法进行考查，主要针对违反行政法律规范的行为。例：甲开了一家店，营业执照、企业登记上登记的是文化教育产品（卖课程），过了一两年后甲发现卖课程不挣钱，于是在店里又卖了鸭血粉丝。根据行政法律规范规定，经营范围应当与企业登记的范围相同，若超范围经营，就违背了法律、行政法规的强制性规定。若乙每天都去该店买鸭血粉丝，此时不能因为甲超范围经营，乙与该店买鸭血粉丝的合同也无效（如乙应当归还鸭血粉丝，该店退换买鸭血粉丝的钱）。注意：不可能无效，甲超范围经营，违反了行政法，可以吊销其执照、责令停产停业等，但其与顾客合同仍然有效。

但是该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外



有的行为虽然违反了法律、行政法规的强制性规定，但涉及的民事法律行为有效

例子	违反法律、行政法规的强制性规定	行为有效
企业登记—文化教育产品 企业超范围经营—鸭血粉丝	违反行政法	但与顾客之间的买卖合同有效

2. 口诀：小孩（第一条）买假（虚假行为）串（恶意串通），缺德（第四条）又违法（第五条）。

三、可撤销的民事法律行为

【解析】

可撤销的民事法律行为：下列行为发生后，被欺负的一方可以向人民法院或

仲裁机构申请撤销该行为，即钱归钱，物归物。

1. 重大误解。
2. 欺诈。
3. 胁迫。
4. 显失公平。

【解析】

1. 重大误解：没有相互坑人，只是存在误会。

（1）例：甲将自家金佛像看成铜佛像，以铜佛像的价格卖出乙，乙也不懂，此时甲乙之间的买卖合同没有欺骗的行为，但产生了误解，即甲误将金佛像当作铜佛像卖给了乙，这就是重大误解。若乙花费了 5 万元买走佛像，此时甲可以向人民法院或仲裁机构申请撤销，即甲将 5 万元还给乙，乙将佛像还给甲。

（2）误解：对合同对象、合同数量、标价等产生误解，如将 500 元看成 5000 元，一捆看成两根等。

（3）常见干扰项：动机错误。甲去相亲以为自己一定成功，立马去买了婚房，结果人家没看上甲。此时不能因为自己的误解就去房产局要求撤回买卖合同。

2. 欺诈：一方骗另外一方。例：佛像是铜的，但甲骗乙是金的佛像，乙信以为真买了该佛像。乙是受欺骗的一方，乙可以去法院申请撤销。注意：

（1）骗的一方不可撤销，即甲不可以申请撤销。

（2）常见误区：欺诈是一方骗另一方，恶意串通是甲、乙串通骗第三方，如甲与鸭血粉丝店签订恶意串通的合同来骗乙，恶意串通的合同无效。

3. 胁迫：迫使、逼迫他人。例：甲要求乙必须买佛像，不买就曝光乙的贪污受贿行为，此时乙受胁迫、逼迫，可撤销。

4. 显失公平：常考趁人之危。例：甲想买乙价值 100 万的房子，趁着乙生病缺钱与乙订立了买卖合同（70 万），此时甲趁人之危，乙可以申请撤销。

【注意】

1. 无效：自始无效，立了等于没立。
2. 撤销：必须去仲裁机构、法院申请撤销，在申请撤销前，该行为有效。

四、效力待定的民事法律行为

1. 欠缺代理权的代理行为。
2. 限制民事行为能力人实施的超越其民事行为能力范围的行为。
3. 无权处分行为。

【解析】

1. 效力待定的民事法律行为：到底是否有效现在决定不了，等真正可以决定的人来决定，在此之前就是效力待定。

（1）欠缺代理权的代理行为。例：甲肚子饿，让乙买鸭血粉丝，结果乙去了没买鸭血粉丝，而是买了小馄饨。甲让乙代理买鸭血粉丝，乙没有买小馄饨的代理权，乙买小馄饨的行为就是欠缺代理权的代理行为，此时效力待定。若甲认为小馄饨也行，则该行为有效；若甲认为不行，只吃鸭血粉丝，此时该行为无效。

（2）限制民事行为能力人实施的超越其民事行为能力范围的行为。例：15 岁的甲是限人，甲去商场买了 5 万元的钻戒，甲的行为超出能力范围，买钻戒的行为效力待定，等待代理人决定，若代理人说随便买，则其行为有效；代理人说不行则行为无效。

（3）无权处分行为。例：甲将一台电脑借给乙，结果乙将电脑送给了自己的女朋友，乙对电脑没有处分的权利，此时效力待定，等待甲来决定。若甲认为可以，行为有效；若甲不同意则行为无效。

2. 口诀：无（无权处分）限（限人超能）贷（欠缺代理权的代理行为）。

民事法律行为的效力	
无效的民事法律行为	小孩买假串，缺德又违法
可撤销的民事法律行为	大瓶炸破
效力待定的民事法律行为	无限贷

【注意】

可撤销民事法律行为：大（重大误解）瓶（显失公平）炸（欺诈）破（胁迫）。

强化练习

1. (单选) 导游甲带团到某玉器门店, 对游客称如果不买上 5000 元的玉器就别想回家, 游客们不得已买了导游推荐的玉器。关于本案, 下列选项正确的是 ()。

- A. 本案涉及胁迫, 买卖合同无效
- B. 本案涉及胁迫, 买卖合同可撤销
- C. 本案显失公平, 买卖合同无效
- D. 本案显失公平, 买卖合同可撤销

【解析】1. B 项正确: “不买上 5000 元的玉器就别想回家” 涉嫌胁迫, 是可撤销合同。A 项错误: 本案涉及胁迫, 买卖合同可撤销。C 项错误: 本案显失公平, 买卖合同可撤销。D 项错误: 根据题干无法判断是否公平。**【选 B】**

2. (单选) 小明是小学三年级学生, 9 岁, 因帮忙救助昏倒在路边的张大爷, 张大爷赠送给他一台价值 9000 元的笔记本电脑。下列有关小明接受赠与的说法正确的是 ()。

- A. 有效, 因为小明为限制民事行为能力人, 可以接受赠与
- B. 有效, 因为小明是完全民事行为能力人
- C. 无效, 因为小明无民事行为能力, 无权接受赠与
- D. 无效, 因为张大爷没经过儿子同意

【解析】2. 9 岁是已满 8 周岁未成年人, 是限人。A 项正确: 送笔记本电脑是纯获利行为, 可以自己决定。**【选 A】**

3. (单选) 下列属于有效的民事法律行为的是 ()。

- A. 10 岁的学生阙某独自到商场购买一台笔记本电脑
- B. 作家章某立书面遗嘱捐赠所有藏书, 但未到公证处公证
- C. 某酒厂以工业酒精勾兑白酒冒充茅台酒卖给某百货公司
- D. 甲、乙签订买卖一只大熊猫的合同

【解析】3. A 项错误: 限人超能行为, 效力待定, 等监护人决定。B 项正确:

想公证就公证，不想公证就不公证。C 项错误：工业酒精有毒，不能以其冒充茅台酒，涉嫌违法，行为无效。D 项错误：违反法律。【选 B】

【答案汇总】1-3: B/A/B

【注意】

1. 民法中的自愿原则也叫意思自治原则（正确）。
2. 民法中的帝王条款是平等原则（错误）。民法中的帝王条款是诚实守信原则。
3. 自然人的民事权利能力始于 8 周岁（错误）。始于出生，终于死亡。
4. 宣告失踪的法定期间为 4 年（错误）。宣告失踪的法定期间为 2 年，公告期 3 个月。
5. 对同一自然人，有的利害关系人申请宣告死亡，有的利害关系人申请宣告失踪，应当宣告失踪（错误）。符合宣告死亡条件的应当宣告死亡。
6. 宣告失踪后被宣告人的婚姻关系自行终止（错误）。宣告失踪产生的唯一效力是财产代管。
7. 宣告死亡被撤销后婚姻关系自动恢复（错误）。不是自动恢复，有 2 个例外。
8. 村委会和居委会属于营利法人（错误）。村委会和居委会属于营利法人不是营利法人，是特别法人。
9. 无民事行为能力人实施的民事法律行为是效力待定的（错误）。无人的民事法律行为无效。
10. 欺诈民事法律行为当中，欺诈一方可以进行撤销（错误）。欺诈一方不可撤销，被骗的一方可以撤销。

遇见不一样的自己

Be your better self